



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE CASACIÓN N.º 181 HUAURA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE
SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas
SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA
Vocal Supremo: MAITA DORREGARAY Sara Del Pilar
FAU 20159981216 soft
Fecha: 9/06/2026 11:15:08 Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: PRADO
SALDARRIAGA Victor Roberto
FAU 20159981216 soft
Fecha: 16/06/2026 12:06:22 Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: LUJAN TUPEZ
Mantel Estuardo FAU
20159981216 soft
Fecha: 10/06/2026 13:34:33 Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: ALTABAS KAJATT
DE MILLA Maria Del Carmen
Paloma FAU 20159981216 soft
Fecha: 10/06/2026 15:16:25 Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: PENA FARFAN
Saul FAU 20159981216 soft
Fecha: 10/06/2026 14:47:40 Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala:
Suprema SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 23/06/2026 12:36:13 Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL D. Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

Casación excepcional inadmisible

La postulación de que se habrían interpretado o aplicado erróneamente los preceptos materiales solo subyace de la propia discrepancia del casacionista con los criterios esbozados por los órganos de instancia; tanto más si su propuesta jurisprudencial tiene un enfoque directo y particular sobre su caso, pues la supuesta posición contradictoria de uno de los jueces superiores del Colegiado tampoco denota la necesidad de fijar un nuevo aporte jurídico colectivo o que exista una problemática de interpretación normativa latente y de suma urgencia en la Corte Superior de la jurisdicción de donde proviene. Por el contrario, se justifica en un interés particular.

AUTO DE CALIFICACIÓN

Lima, veintisiete de abril de dos mil veintiséis

AUTOS Y VISTOS: el recurso de

casación excepcional interpuesto por la defensa técnica de **Ricardo David Sarmiento Domínguez** contra el auto de vista recaído en la Resolución n.º 6, del once de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró infundado su recurso de apelación y confirmó el auto de primera instancia del nueve de marzo de dos mil veintitrés, que declaró infundada su excepción de improcedencia de acción dentro de la investigación seguida en su contra por el presunto delito contra la Administración pública en la modalidad de colusión agravada y otros, en agravio de la Municipalidad Distrital de Supe; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema MAITA DORREGARAY.

CONSIDERANDO

Primero. Motivos de la impugnación

El recurrente solicitó que se revoque el auto de vista, se reforme dicha decisión y se declare fundada su excepción de improcedencia de acción. Postuló casación excepcional e invocó la causal del numeral 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal (en adelante, CPP). Al respecto, sostuvo lo siguiente:

- 1.1.** Al resolverse su excepción, tanto el *a quo* como el *ad quem* no interpretaron correctamente los alcances del artículo 384 del Código Penal, pues del relato de los hechos y la imputación concreta de la disposición de formalización no se apreció el elemento objetivo del tipo penal, esto es, la concertación entre funcionario y *extraneus*; por lo tanto, de forma errada se le denegó su excepción, alegándose que se trataría de un defecto de imputación, mas no de una ausencia de elemento objetivo.
- 1.2.** Se vulneró el principio de legalidad, ya que no se interpretó ni aplicó correctamente el artículo 25 del Código Penal, en relación con la distinción entre autores y cómplices. Así, es necesario que con carácter vinculante la Corte Suprema desarrolle si un tercero que no ganó la buena pro y no se concertó puede ser considerado cómplice primario del delito de colusión agravada, todo ello para unificar criterios y garantizar la seguridad jurídica.
- 1.3.** La imputación en su contra es por ser cómplice por prestar asistencia a los funcionarios públicos investigados, quienes intervinieron en un proceso de contratación directa, y que facilitó la cotización de su representada pese a no cumplir con indicar el plazo de ejecución de los productos, y ello era un requisito indispensable de las especificaciones técnicas, todo

esto con la finalidad de que se apruebe como válida su oferta con un precio superior al ofertado por otra coimputada. Por ende, conforme a la Casación n.º 661-2016/Piura, el cómplice del cómplice no puede responder penalmente por colusión, sino solo el que se concertó.

- 1.4.** Su persona no se concertó con ningún funcionario público o coacusado, pues el solo hecho de que haya presentado una cotización en el proceso de contratación no señala ningún acto de concertación, por lo que la ausencia de elemento objetivo era evidente; más aún si la ganadora del concurso fue la coimputada Ramos Haro, por lo que su conducta sería un hecho atípico.
- 1.5.** El *a quo* interpretó incorrectamente los alcances de la complicidad, pues la teoría del dominio del hecho solo explica la participación en delitos comunes o de dominio, pero no así en los delitos de infracción del deber, como la colusión. Por ende, solo era cómplice el *extraneus* que se concertó, más no él como tercero ajeno; tanto más si los Tribunales cambiaron y modificaron los hechos materia de imputación, pues en la disposición fiscal de formalización no se expresó nada adicional, solo que presentó una cotización con un precio mayor y no se consignaron los plazos de entrega o ejecución.
- 1.6.** El voto en minoría del juez superior que sí amparó su excepción tuvo el criterio de que la imputación en su contra no precisó que se haya concertado, menos aún que ganó la buena pro; por lo tanto, no hay unificación de criterios en la Sala Penal de Huaura. De este modo, debe asentarse jurisprudencia respecto a que la falta o imprecisión de la imputación no está justificada si de los hechos se advierte que el tercero no se ha concertado con los funcionarios públicos.

Segundo. Consideraciones sobre el recurso de casación

- 2.1.** El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario y limitado. Su procedencia se verifica por las causales taxativamente previstas en la ley. Estas incluyen la correcta aplicación del derecho material, la observancia de las normas del debido proceso y, sobre todo, la producción de doctrina jurisprudencial que unifique los criterios de los Tribunales de justicia.
- 2.2.** El numeral 1 del artículo 427 del CPP establece que el recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena, o denieguen la extinción, la conmutación, la reserva o la suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores, con las limitaciones que el acotado artículo dispone en el numeral 2, y en cuyo numeral 4 se prevé la casación excepcional, cuya procedencia está sujeta al criterio discrecional de la Sala Penal de la Corte Suprema, siempre que considere su necesidad para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial.
- 2.3.** El numeral 3 del artículo 430 del CPP dispone que, si se invoca el numeral 4 del artículo 427 del acotado código, sin perjuicio de señalarse y justificarse la causal que corresponda, el recurrente deberá consignar, adicional y puntualmente, las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. En relación con este punto, en la Casación n.º 66-2009/Huaura¹ y en la Queja NCPP n.º 66-2009/La Libertad² se establece que el interés casacional está referido a **(i)** la unificación de interpretaciones contradictorias, la afirmación de

¹ Del cuatro de febrero de dos mil diez.

² Del doce de febrero de dos mil diez.

la jurisprudencia existente de la máxima instancia judicial frente a decisiones de Tribunales inferiores contrapuestas a ellas o la definición de un sentido interpretativo a una norma reciente o escasamente invocada, pero de especiales connotaciones jurídicas, y **(ii)** la necesidad, más allá del interés del recurrente, de obtener una interpretación correcta de específicas normas de derecho penal y procesal penal.

Tercero. Fundamentos del Tribunal Supremo

- 3.1.** En el caso, se ha interpuesto casación contra un auto de vista que confirmó la desestimación de una excepción de improcedencia de acción. Por tal motivo, tratándose de una resolución que versó sobre una incidencia procesal, y no se encuentra dentro de los supuestos de autos de sobreseimiento o que ponen fin al procedimiento, no se está frente a una casación ordinaria; por ello, corresponde encauzar su tratamiento dentro de los alcances del numeral 4 del artículo 427 del CPP.
- 3.2.** Ahora bien, este Tribunal Supremo debe analizar si el recurso tiene mérito casacional para un acceso excepcional y si atañe su declaratoria como bien concedido. A dichos efectos, se valida si se cumplen las prerrogativas de los numerales 1 y 3 del artículo 430 del CPP, previa constatación de las formalidades del artículo 405, y la no concurrencia de las causales desestimatorias del artículo 428 del referido texto adjetivo.
- 3.3.** Al respecto, se verifica que el recurso extraordinario fue presentado por escrito y dentro del plazo de ley, en tanto que el recurrente acreditó su condición legitimante para impugnar. Cumplidas estas formalidades, advierte este Tribunal Supremo que la decisión desestimatoria de la excepción deducida fue

confirmada por el auto de vista que es objeto del recurso de casación; por lo tanto, bajo el principio del doble conforme, nos encontramos ante una causal de inadmisibilidad liminar prescrita en el literal d) del numeral 1 del artículo 428 del CPP, por lo que el recurso resulta desestimable. Sobre el particular, esta Sala Suprema se ha pronunciado en las Casaciones n.ºs 2485-2023/Ica y 2690-2023/Huánuco³, postulando los alcances normativos de dicho precepto procesal. Además, no se advierte, en el presente caso, causal alguna de excepción al citado principio.

- 3.4.** Sin perjuicio de ello, cabe recalcar que, tratándose de una casación excepcional, las alegaciones de las partes no solo deben sujetarse a los estándares de desarrollo o justificación ordinaria de las causales invocadas (artículo 430.1 del CPP), sino que, en lo pertinente, deben expresar argumentos adicionales sobre su relevancia y trascendencia jurídica más allá del propio caso e interés particular perseguido en la causa. Estas razones son compatibles con la defensa de la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales, así como el afianzamiento de la doctrina jurisprudencial con fines de afirmar las líneas interpretativas preexistentes o desarrollar nuevas teorías al respecto (artículo 430.3 del CPP).
- 3.5.** El casacionista denuncia la infracción de preceptos materiales. Concretamente, se refiere a los artículos 25 y 384 del Código Penal. Argumentó que no se habría tenido en cuenta que el tipo penal atribuido en su contra requiere objetivamente de la existencia de una concertación, la cual no se advirtió de la imputación fiscal, más aún si se ha concebido erradamente

³ Ambas del treinta de enero de dos mil veintiséis.

aplicar la teoría del dominio del hecho en un delito de infracción del deber, lo cual no es compatible ni coherente.

- 3.6.** Al respecto, la Sala Superior consideró que no se trató de hechos atípicos, sino que, por el contrario, existieron deficiencias en el relato circunstanciado de los hechos por parte del Ministerio Público, además de una falta de precisión específica de la conducta atribuida. Esto, en efecto, es compartido por este Tribunal Supremo, pues del comportamiento incriminado se colige que efectivamente se dio un contexto o marco comisivo de la conducta, esto es, un proceso de contratación directa desarrollado ante la Municipalidad Distrital de Supe en el año dos mil veinte.
- 3.7.** Además, se estableció como nexo de su complicidad la vinculación con funcionarios públicos de la autoridad edil, además de la participación de la empresa del recurrente en dicho proceso de contratación pública, las inconsistencias u omisiones en la cotización propuesta, así como la finalidad irregular de considerarse como postor con un alto precio ofertado, a efectos de favorecer la elección de otro postor, quien posteriormente fue adjudicado con la buena pro.
- 3.8.** Bajo este contexto, se verifica que la participación del recurrente en efecto fue como *extraneus*, pues ello se colegía de su no condición funcional; por consiguiente, al no tener una actuación directa, ello no mermaba que sí lo fuera su aporte, pues, de no haber participado, ofertado con inconsistencias y consignado como postor con un alto costo, su coimputada no habría sido considerada como la mejor oferta y, por ende, la ganadora del proceso de contratación. No obstante ello, sí es patente que la conducta de “prestar asistencia” contiene una falta de desarrollo y descripción pormenorizada de su

materialización o ejecución, es decir, de qué forma realizó este asistimiento o aporte, a quiénes, cuándo y dónde, de ser el caso.

3.9. En esa línea, resulta racional lo concluido por los Tribunales de mérito de que, en efecto, la conducta revestiría contenido penal, pues las irregularidades u omisiones técnicas en el proceso de selección así lo evidenciaban aparentemente. Esto, para ser descartado, requeriría concretamente de actividad probatoria, a efectos de que el recurrente postule contradicciones que *a priori* lo exculpen de una inferencia de cargo, por ejemplo, respecto a los motivos de su participación en el proceso de contratación, las razones de las omisiones en su cotización presentada y las demás vinculaciones que pudieran establecerse sobre determinados funcionarios públicos, lo que claramente no es compatible con una discusión propia de un mecanismo de defensa o excepción.

3.10. Así pues, la postulación de que se habrían interpretado o aplicado erróneamente los preceptos materiales solo subyace de la propia discrepancia del casacionista sobre los criterios esbozados por los órganos de instancia; tanto más si su propuesta jurisprudencial tiene un enfoque directo y particular sobre su caso, pues la supuesta posición contradictoria de uno de los jueces superiores del Colegiado tampoco denota la necesidad de fijar un nuevo aporte jurídico colectivo o que exista una problemática de interpretación normativa latente y de suma urgencia en la Corte Superior de la jurisdicción de donde proviene; por el contrario, se justifica en un interés particular.

3.11. Por tales motivos, el incumplimiento del estándar de justificación exigido por el numeral 3 del artículo 430 del CPP es patente y,

por ende, concierne rechazar liminarmente el recurso, previa nulidad del auto superior que lo concedió.

Cuarto. Costas procesales

- 4.1.** El artículo 504, numeral 2, del CPP establece a quien interpuso un recurso sin éxito la obligación del pago de costas, las cuales se imponen de oficio, conforme al artículo 497, numeral 2, del mismo cuerpo normativo, previa verificación de que se encuentre dentro de los alcances del numeral 1 del citado precepto.
- 4.2.** Por lo tanto, en atención a la decisión asumida y tratándose únicamente de un auto interlocutorio que no pone fin al proceso penal, no concierne imponer costas al recurrente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

- I. DECLARARON NULO** el auto concesorio del treinta de mayo de dos mil veintitrés e **INADMISIBLE** el recurso de casación excepcional interpuesto por la defensa técnica de **Ricardo David Sarmiento Domínguez** contra el auto de vista recaído en la Resolución n.º 6, del once de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró infundado su recurso de apelación y confirmó el auto de primera instancia del nueve de marzo de dos mil veintitrés, que declaró infundada su excepción de improcedencia de acción dentro de la investigación seguida en su contra por el presunto delito contra la Administración pública en la modalidad de colusión agravada

y otros, en agravio de la Municipalidad Distrital de Supe; con lo demás que contiene.

- II. NO IMPUSIERON** al recurrente el pago de las costas procesales.
- III. ORDENARON** que se notifique a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema.
- IV. DISPUSIERON** que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal Superior de origen y se dé cumplimiento.

SS.

PRADO SALDARRIAGA

LUJÁN TÚPEZ

ALTABÁS KAJATT

PEÑA FARFÁN

MAITA DORREGARAY

SMD/jlpm